

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6659/2539

นาง นุติ สุนทรนนท์

นาย แม้น เพชร วิฑูรหรือเพชรวิฑูร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 193/30, มาตรา 222, มาตรา 1373

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 225

คดีก่อนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดที่ดินทั้ง 83 แปลงที่บริษัท ศ.และส. ผู้ล้มละลายโอนให้โจทก์ไว้และอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนการที่จะวินิจฉัยว่าการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะหรือไม่และจะเพิกถอนการโอนได้หรือไม่ เพียงใด เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าต่อมาในภายหลัง ส.และบริษัทศ. ได้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงไม่เป็นประเด็นที่จะวินิจฉัยถึงในคดีนี้การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การโอนที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะจึงไม่ชอบ ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ข้อ 3 มีข้อความระบุชัดเจนว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความประสงค์จะจัดการให้คดีทั้งหมดสิ้นสุดลงและจะจัดการให้ผู้ซื้อที่ดินจากผู้ขายคนเดิมได้รับที่ดินไปตามสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อจึงรับว่าจะเป็นผู้ดำเนินการทางคดีโดยชอบเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวหลุดพ้นจากภาระทั้งหมดนั้น ก็คือให้ผู้ซื้อเข้ามารับภาระที่ผู้ขายมีอยู่แทน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือรับชำระหนี้แทนผู้ขายนั่นเอง เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการทางคดีโดยชอบหาใช่เป็นสัญญาจะโอนสิทธิในการดำเนินคดีหรือซื้อขายความที่วัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันจะตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ไม่ ที่ดินทั้ง 83 แปลง มีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในโฉนดจำเลย

มิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น โจทก์ยอมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นเจ้าของโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง โจทก์ถูก ว.และพ. ฟ้องให้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30041 และที่ 30042 ก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวกับจำเลย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจัดการให้ว.และพ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินเดิมได้รับที่ดินไปตามสัญญา การที่จำเลยดำเนินการให้โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง ให้แก่บริษัท ท. ทั้งที่โจทก์ได้สอบถามจำเลยกับเจ้าพนักงานที่ดินแล้วว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวติดอัยต์ตามคำสั่งศาลหรือไม่ ก็ได้รับแจ้งว่าไม่ติดอัยต์ โจทก์หลงเชื่อจึงโอนที่ดินไปดำเนินการดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการประพฤติดิฉินสัญญา โจทก์ยอมจ่ายเงินค่าเสียหายจำนวน 800,000 บาทเศษให้แก่ ว.และพ. ก็เพราะถูกบุคคลทั้งสองฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญาของจำเลยและทางศาลประทับฟ้องโจทก์ซึ่งเป็นข้าราชการจะได้รับความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่และเกียรติยศชื่อเสียงประกอบกับจำเลยรับว่าที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงมีราคารวมกัน 1,000,000 บาทเศษ ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าเสียหายอันไกลกว่าเหตุ จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะเหตุที่จำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายเป็นเหตุให้โจทก์ต้องใช้ค่าที่ดินจำนวนดังกล่าวแก่ ว.และพ. เป็นกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 864,174 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่าจำเลยต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่นางสาววิณีแก่นสมบูรณ์และนางสาวพรรณีหรือพรรทิพา เอี่ยมสุพรรณการโอนที่ดินทั้งสองแปลง โจทก์เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น โจทก์ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขายเกิน 2 ปีจึงขาดอายุความ และฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยายสภาพแห่งข้อหาให้ชัดเจน ไม่ทราบว่าจำเลยได้ทำผิดตามสัญญาอย่างไร และเหตุใดจำเลยต้องรับผิด โจทก์เรียกค่าเสียหายมากเกินกว่าเหตุ หากเสียหายจริงค่าเสียหายไม่เกิน 20,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่าสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.7 เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 หรือไม่ ตามเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 3 มีข้อความว่า "เนื่องจากที่ดินที่ซื้อขายนี้ทุกแปลงอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลหลายฝ่าย และได้ถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดไว้ทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขายมีความประสงค์จะจัดการให้คดีทั้งหมดสิ้นสุดลงและจะจัดการให้ผู้ซื้อที่ดินจากผู้ขายคนเดิมได้รับที่ดินไปตามที่ได้ทำสัญญาซื้อขายผู้จะซื้อจึงรับว่าเป็นผู้ดำเนินการทางคดีโดยชอบเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวหลุดพ้นจากภาระทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองและต้องรับผิดชอบในค่าภาษีค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากผู้จะขายไปเป็นของผู้จะซื้อหรือบุคคลอื่นที่ผู้จะซื้อประสงค์จะโอนให้ รวม

ทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการขายที่ดินทั้งหมด ซึ่งเดิมเป็นของนางสมศรี สมิตะสิริ หรือบริษัทศรีสมิต จำกัด ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตถ้าหากมีทั้งสิ้นอีกด้วย หากผู้จะขายต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อที่ดินเดิมอย่างไร ผู้จะซื้อยอมรับผิดชอบแทน ฯลฯ" เกี่ยวกับข้อสัญญาข้อนี้นายสมประสงค์ สุนทรนนท์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่าผู้จะซื้อจะมีหน้าที่ต้องไปจัดการให้คดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลทั้งหมดสิ้นสุดลง ส่วนที่ดินประมาณ 20 แปลง ที่มีผู้ฟ้องคดีให้นางสมศรี โจทก์ และบริษัทศรีสมิต จำกัด โอนที่ดินให้นั้นก็ให้จัดการโอนให้แก่ผู้ซื้อเดิมทุกคน โจทก์เบิกความว่า ได้ตกลงให้จำเลยในฐานะผู้จะซื้อเป็นผู้จัดการให้คดีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟ้องให้เป็นที่ยุติแล้วและให้นางสมศรีกับบริษัทศรีสมิต จำกัด พ้นจากการล้มละลายส่วนผู้จะซื้อเดิม 20 รายนั้น จำเลยจะต้องโอนที่ดินให้ต่อไป นายเชิรไท สุนทรนนท์สามี โจทก์เบิกความว่า ขณะที่จำเลยและนายกิติมาขอซื้อที่ดินโจทก์นั้นได้ตกลงกันให้จำเลยและนายกิติไปดำเนินการให้ที่ดินทั้ง 83 แปลง ที่ถูกอายัดไว้พ้นจากการถูกอายัด และดำเนินการให้นางสมศรีกับบริษัทศรีสมิต จำกัด พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายและที่ดินทั้ง 83 แปลง ต้องโอนให้แก่ผู้ซื้อเดิมที่ฟ้องโจทก์ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 64 แปลงให้แก่บริษัทเทพารักษ์ พัฒนาการ จำกัด จำเลยและนายกิติได้นำเงินไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในคดีล้มละลายแล้วและทำให้นางสมศรีกับบริษัทศรีสมิต จำกัด พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ส่วนผู้ซื้อเดิมที่เหลือนั้นบางรายจำเลยได้โอนที่ดินให้เรียบร้อยแล้ว และบางรายก็ขาดใช้ราคาที่ดินให้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ฝ่ายจำเลยก็เบิกความรับว่า นายกิติได้ไปดำเนินการให้ที่ดินทั้ง 83 แปลงหลุดพ้นจากการยึดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายและตามเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 3 จำเลยกับนายกิติมีหน้าที่จะต้องโอนที่ดินให้แก่ผู้ซื้อเดิมที่จะซื้อที่ดินจากบริษัทศรีสมิต จำกัด ซึ่งจำเลยมอบให้นายกิติจัดการทั้งหมดดังนี้จะเห็นได้ว่า ตามเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 3 มีข้อความระบุชัดเจนว่า ทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขายมีความประสงค์จะจัดการให้คดีทั้งหมดสิ้นสุดลงและจะ

จัดการให้ผู้ซื้อที่ดินจากผู้ขายคนเดิมได้รับที่ดินไปตามสัญญาซื้อขาย ก็คือให้ผู้จะซื้อ
เข้ามารับภาระที่ผู้จะขายมีอยู่แทนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือรับชำระหนี้แทนผู้จะขาย
นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าฝ่ายจำเลย ผู้จะซื้อก็ได้ดำเนินการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้ม
ละลายจนทำให้นางสมศรีและบริษัทศรีสมิต จำกัด พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
แล้วและได้ดำเนินการให้ผู้ซื้อที่ดินเดิมที่เหลือโดยบางรายจำเลยก็ได้โอนที่ดินให้ บาง
รายก็ชดใช้ราคาที่ดินให้เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเอกสารหมายเลข 7
ข้อ 3 ดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการทางคดีโดยชอบ หากใช้เป็นสัญญาจะโอนสิทธิใน
การดำเนินคดีหรือซื้อขายความดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่เอกสารหมายเลข 7 จึงมิใช่
นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันจะตก
เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และมีผลบังคับได้ตาม
กฎหมายฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น และเนื่องจากศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดย
มิได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี เมื่อปรากฏว่าคู่ความได้สืบพยานมาเสร็จสิ้นทั้งสอง
ฝ่ายแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก

ในเรื่องอำนาจฟ้อง ที่จำเลยอ้างว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะที่ดินทั้ง 83
แปลง เป็นของมารดาโจทก์ โจทก์เป็นเพียงผู้มีชื่อซื้อที่ดินแทนมารดานั้น เห็นว่า
ที่ดินทั้ง 83 แปลงมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนด โจทก์ย่อมได้รับ
ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นเจ้าของ จำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งให้
เห็นเป็นอย่างอื่นทั้งยังเบิกความยืนยันว่า ได้ทำสัญญาซื้อที่ดินทั้งหมดจากโจทก์จริง
พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ที่ดินทั้ง 83 แปลงเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ในประเด็นเรื่องจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์หรือไม่ นั้น ตาม
เอกสารหมายเลข 7 ข้อ 3 จำเลยมีหน้าที่ต้องจัดการให้ที่ดินทั้ง 83 แปลง หลุดพ้นจาก

ภาระผูกพันด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองและจัดการให้ผู้ซื้อที่ดินเดิมได้รับโอนที่ดินไป ตามสัญญาหากโจทก์ต้องรับผิดชอบกับผู้ซื้อเดิมอย่างไรจำเลยยอมรับผิดชอบขณะที่ทำ สัญญาเอกสารหมาย จ.7 นี้ โจทก์ถูกนางสาววิณีและนางสาวพรรณิฟ้องให้โอนที่ดิน พินาททั้งสองแปลงอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2524 จำเลยจึงมีหน้าที่จัดการให้นางสาววิณี และนางสาวพรรณิซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินเดิมได้รับที่ดินไปตามสัญญาที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ เป็นผู้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 64 แปลง รวมทั้งที่ดินพินาททั้งสอง แปลงด้วยตนเองจำเลยไม่ได้ผิดสัญญานั้น เห็นว่า จำเลยเป็นฝ่ายรับโอนที่ดินทั้ง 64 แปลงไปจากโจทก์เพื่อดำเนินการโอนให้เสร็จภายในวันเดียวเมื่อโจทก์ไปโอน กรรมสิทธิ์ให้บริษัทเทพารักษ์พัฒนาการ จำกัดตามความประสงค์ของจำเลยโจทก์ และนายเชียวไทก็ได้สอบถามจำเลย และเจ้าพนักงานที่ดินแล้วว่าที่ดินติดอ้ายดตาม คำสั่งศาลหรือไม่ก็ได้รับแจ้งว่าไม่ติดอ้ายด โจทก์หลงเชื่อจึงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปอัน เป็นการกระทำตามที่จำเลยเตรียมการโอนไว้ให้การที่จำเลยดำเนินการให้โจทก์ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพินาททั้ง 2 แปลง ให้แก่บริษัทเทพารักษ์ พัฒนาการ จำกัดจึงเป็นการประพฤติผิดสัญญาข้อ 3 ของเอกสารหมาย จ.7 ที่มีได้ โอนที่ดินพินาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ซื้อเดิม ซึ่งมีใช้ความประมาทเลินเล่อของโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย โจทก์มีเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 มาแสดงว่าได้ ชำระเงินให้แก่นางสาววิณีและนางสาวพรรณิไปคนละ 400,000 บาทเศษ รวมเป็น เงิน 800,000 บาทเศษจริงซึ่งจำเลยก็เบิกความยอมรับว่า เมื่อปลายปี 2532 ที่ดิน พินาททั้งสองแปลงมีราคารวมกัน 1,000,000 บาทเศษ การที่โจทก์ยอมจ่ายเงิน จำนวน 800,000 บาทเศษ ก็เพราะถูกบุคคลทั้งสองฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้อัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวของจำเลย และหากศาลประทับฟ้อง โจทก์ซึ่งเป็นข้าราชการจะได้รับความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่และเกียรติยศชื่อ เสียง การที่โจทก์ใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลทั้งสองจึงไม่ใช่ค่าเสียหายอันไกลกว่าเหตุ

และที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบเพียงจำนวน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว

สำหรับประเด็นที่ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง เรียกให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 853,650 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ เพราะเหตุที่ จำเลยผิดสัญญาซื้อขายต่อโจทก์โดยไม่ยอมโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ นางสาววิณีและนางสาวพรรณหรือพรทิพาผู้ซื้อเดิม เป็นเหตุให้โจทก์ต้องใช้ค่าที่ดิน จำนวนดังกล่าวแก่บุคคลทั้งสอง ซึ่งเป็นกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้ โดยเฉพาะ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม มี กำหนดอายุความ 10 ปีเมื่อได้ความตามที่นายสมประสงค์และโจทก์เบิกความว่า โจทก์ทราบว่าจำเลยมิได้โอนที่ดินให้ผู้ซื้อเดิมอันเป็นการผิดสัญญาจะซื้อขายเมื่อ เดือนเมษายน 2531 ซึ่งเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2533 เป็นเวลาเพียง 1 ปีเศษ จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ